



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום
מקרקעין דגנית קציר-ברין

נרי גייכמן תלמה	1
בר לב מרמלשטין איריס	2
זוסמר עמנואל	3
זוסמר נדין	4
לוי אריאל זיגמון	5
כהן איתן	6
כהן אנה פאולה	7
אליעזר מושקוביץ	8
אלקון רחל	9
אלקון איתן	10
ויסמן חיים	11
שרגא דגנית	12
בוקובה-ויסמן נאווה	13
ויסמן טלי	14
גוטוירט אילנה	15
הירדני אורה	16
גוטוירט חנה	17

תובעים

באמצעות ב"כ: עו"ד שני תומר
אלון יגאל 94, תל אביב - יפו
טל': 0545748862 פקס: 035096855

נגד

1 אבוטבול רחל

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד גאגין יגאל ו/או עו"ד ארי וייסלר
דרך אלנבי 12 ת.ד. 33401 חיפה 33092
טל': 0547602432 פקס: 048517601

פסק דין

א. כללי

1. האם יש לאשר ביצוע פרויקט לחיזוק בית משותף מפני רעידות אדמה מכוח תמ"א 38/2 על דרך הריסת הבית הקיים והקמת בית חדש מחוזק תחתיו (פרויקט הכולל תוספת דירות חדשות) וזאת חרף העדר הסכמה מצד הנתבעת לביצועו, ואם כן, האם יש לאשר העבודות הנ"ל בתנאים? או שמא האם לנוכח נסיבותיה האישיות של הנתבעת אין לאשר את הפרויקט - זוהי השאלה המרכזית הניצבת להכרעה בהליך זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/347/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. עסקינן בבית המשותף ברח' ליסין 16 תל אביב-יפו הידוע גם כגוש 6108 חלקה 90 (להלן: **"הבית המשותף"** או **"הבית"**). הבית כולל משרד בקומת המרתף ו-12 דירות מגורים.

3. התובעים, שהם בעלים של 12 מתוך 13 דירות בבית, וצמודים לדירותיהם 710/762 המהווים 93% מחלקי הרכוש המשותף, התקשרו עם יזם בשם חברת "אנשי העיר פרויקטים בע"מ" ח.פ. 514503564 (להלן: **"היזם"**) בהסכם לביצוע פרויקט לחיזוק הבית מפני רעידות אדמה מכוח תכנית תמ"א 38/2 על דרך הריסת הבית הקיים והקמת בית חדש מחוזק תחתיו (להלן: **"הסכם התמ"א"** או **"ההסכם"**), כמו-כן, התקבלה החלטת המוסד התכנוני לאשר את הבקשה להיתר לביצוע העבודות בתנאים. הבית החדש אמור לכלול דירות נוספות (ובסה"כ 23) ועל כן נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות לפרויקט.

4. הנתבעת, שהיא בעליה של דירה בבית הידועה כחת חלקה 10 הממוקמת בקומה השנייה, סירבה להתקשר עם היזם בהסכם הנ"ל.

5. במסגרת הפרויקט, אמור כל בעל דירה לקבל תוספת של 19% לשטח דירתו הנוכחי, הכוללת ממ"ד. נוסף על כך, כל בעל דירה עולה לפחות קומה אחת לעומת הקומה בה ממוקמת דירתו הנוכחית וכן מקבלים בעליה של כל דירה תוספת של כ-14 מ"ר מרפסת, חניה ומחסן. דירת התמורה תהיה במפרט גבוה, בבניין חדש שיכלול מעלית (ר' עמ' 14 לפרוטוקול שורות 24-27) ויעמוד בתקני הבטיחות, כולל אלו הנוגעים לרעידות אדמה.

6. משכך, עותרים התובעים לאישור ביצוע פרויקט החיזוק בבית המשותף בהתאם להסכם התמ"א, חרף העדר הסכמת הנתבעת וזאת מכוח סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן: **"חוק החיזוק"**).

ב. תמצית טענות הצדדים

טענות התובעים

7. הנתבעת היא קשישה עם מוגבלות, המסרבת לחתום על הסכם התמ"א. אין מחלוקת כי התקיימו התנאים המפורטים בחוק החיזוק לשם הגשת התביעה, ואף אין מחלוקת כי הנתבעת היא בגדר "קשיש" ו"אדם עם מוגבלות" כהגדרתם בחוק החיזוק.

8. המחלוקת בין הצדדים, אפוא, מתמקדת בטענת הנתבעת כי ביצוע הפרויקט יפגע באיכות חייה בכך שתאבד מעצמאותה. טענה זו של הנתבעת נסמכת על חוות דעת של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גריאטר מטעמה – ד"ר רון צ'ליק (להלן: "ד"ר צ'ליק"), אולם אין בכך כדי להרים את נטל ההוכחה הרובץ לפתחה של הנתבעת להצדקת סירובה לביצוע הפרויקט.

9. לשונו ותכליתו של חוק החיזוק מטות את הכף לטובת אישור הפרויקט וקבלת התביעה. עניינם של קשישים ובעלי מוגבלות עמד לנגד עיני המחוקק, שעה שקבע הגנות עבורם במטרה לאפשר הוצאתו לפועל של פרויקט חיזוק תוך התחשבות בנסיבות המיוחדות של בעל דירה קשיש או בעל מוגבלות.

10. במסגרת ניסיונות ההתקשרות עם הנתבעת, ניתן מענה לכל צרכיה הרפואיים, והוצעו לה תמורות כמחויב בחוק החיזוק ואף למעלה מכך – היזם התחייב בהסכם התמ"א כלפי כל בעלי הדירות לשאת בעלות דמי השכירות עבור מגורים חלופיים למשך תקופת ביצוע העבודות, וככל שמדובר בבעל דירה העונה להגדרת "קשיש", אזי היזם יממן את עלויות איתור הדירה החלופית המתאימה בקרבת מקום, עלויות ההובלה, האריזה והפריקה.

11. כפי שניתן ללמוד מעדותו של מר ירדן אגס, ראש צוות פיתוח עסקי אצל היזם, הביע האחרון נכונות לסייע לנתבעת ולהעניק לה את מלוא הליווי והמעטפת הנדרשים על מנת להקל עליה ככל הניתן. כך, למשל, היזם נכון לבצע את ההתאמות הנדרשות למוגבלותה בדירה החלופית, הגם שהיזם אינו מחויב בכך מכוח חוק החיזוק, שכן דירתה הנוכחית של הנתבעת לא כוללת התאמות כלשהן. נוסף לכך, היזם נכון לסייע לנתבעת באיתור דירת קבע ובמכירת דירתה הנוכחית כדי לחסוך ממנה את מעבר הדירה הכפול הכרוך בביצוע הפרויקט.

12. לנוכח תכליתו וחשיבותו הלאומית של ביצוע פרויקט תמ"א 38/2 בהגנה מפני רעידות אדמה ואף מפני ירי טילים, ובשים לב למצבו הרעוע והמסוכן של הבית, הרי שהצורך בהוצאתו לפועל של הפרויקט אינו מוטל בספק, ובעניין זה אין לקבל את טענות הנתבעת כי התובעים מפריזים בחששם ביחס לצורך בחיזוק הבית. מצבו הירוד של הבית וכן מצבה הפיזי של דירת הנתבעת מסכנים אותה, כפי שעלה מעדותו של ד"ר צ'ליק ומסיכום רפואי בעניינה, כך שהוצאתו לפועל של הפרויקט תיטיב עם הנתבעת ותביא לשיפור במצבה.

13. גם אם יוכרע כי ביצוע הפרויקט פוגע בנתבעת (טענה המוכחשת על ידי התובעים), הרי שמדובר בפגיעה העומדת בתנאים המנויים בסעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/347/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היינו – הפגיעה נעשית על פי חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

14. כאמור, היזם נכון לתת מענה לכל צרכיה הרפואיים של הנתבעת, אף אם מדובר בדרישות החורגות מההגנות הקבועות בחוק החיזוק. לא זו בלבד, אלא שאף ד"ר צ'ליק הודה כי ככל שהנתבעת נפגעת כתוצאה מביצוע הפרויקט, הרי שפגיעה זו ניתנת לטיפול.

15. קבלת טענותיה של הנתבעת עלולה ליצור תקדים הסותר את תכליות חוק החיזוק לפיו בידי כל קשיש בעל מוגבלות יהא הכוח לסכל פרויקט של התחדשות עירונית. כב' המפקחת אף קבעה בעבר במקרה דומה (תיק 5/813/2020 **בלטר נ' קראוויז** (15.5.2022)) (להלן: "**עניין קראוויז**") כי יש לאשר את ביצוע הפרויקט מאחר שבדירת הנתבע שם, שהיה בעל מוגבלות, לא היו התאמות ולא הוכחו נסיבות מיוחדות בהן יש להתחשב ביחס להריסת דירת הנתבע. כפי שעולה מחוות דעתו של ד"ר צ'ליק ומההתרשמות מדירתה של הנתבעת בביקור במקום שערכה כב' המפקחת, גם בדירת הנתבעת בהליך דן אין התאמות כלשהן, ומשכך, יש להחיל בענייננו דין דומה.

16. באיזון בין הפגיעה שתיגרם לתובעים כתוצאה מאי מימוש הפרויקט לבין הפגיעה הנטענת שתיגרם לנתבעת כתוצאה ממימושו, הרי שאין ספק שיש להעדיף את טובת התובעים. לטענת הנתבעת, הוצאתו אל הפועל של הפרויקט תביא לפגיעה בעצמאותה, ולא לפגיעה באיכות חייה כמכלול. המומחה מטעמה טען, באופן מופרך, כי ביחס לאוכלוסיית הקשישים, איכות החיים חשובה מהחיים עצמם. לעומת זאת, אי מימוש הפרויקט יגרום לפגיעה בחיים עצמם של התובעים ואף בעצם קיומם, כאשר על הכף עומדת פגיעה זמנית בנתבעת אשר ניתנת לטיפול, שכן, באפשרות הנתבעת לקבל סיוע ממטפלת. לפיכך, הסתייעות במטפל (שירות שהיא מקבלת כבר היום), כמו גם הצורך של הנתבעת להתרגל למצב החדש אינם עולים כדי פגיעה אובייקטיבית בנתבעת המצדיקה את מניעת הפרויקט.

17. הדבר נכון אף ביחס "לקבוצת השווים" עמה נמנית הנתבעת. בבית מתגוררים בעלי דירות נוספים העונים על הגדרת "קשיש" על פי חוק החיזוק, חלקם אף מבוגרים מהנתבעת ומצבם הרפואי חמור והם משוועים לביצוע הפרויקט. ללא ביצוע הפרויקט והתקנת מעלית בבית הם יוותרו כלואים בדירותיהם, שכן, כפי שעלה מהמסמכים הנוגעים לתובעים 7, 8, 10 ו-17, ואף לגישתו של ד"ר צ'ליק, מפאת מצבם הרפואי בעלי דירות אלו אינם מסוגלים להשתמש במדרגות לצורך יציאה מהבית (צורך שד"ר צ'ליק מדגיש את חיוניותו הרבה). סיבה נוספת ומכרעת בגינה מבקשים התובעים לקדם את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הפרויקט היא הבטחת מיגון דירתם מפני רעידות אדמה ומפני ירי טילים, כך שגם לו תקינו מעלון כפי שטוענת הנתבעת, לא יהא בכך כדי להועיל להגנתם ולבטיחותם של התובעים.

18. כאמור, על אף הניסיונות והמאמצים של היזם והתובעים לבוא בדין ודברים עם הנתבעת ולהגיע עמה לעמק השווה, הנתבעת עמדה על סירובה לשוחח עמם על ביצוע הפרויקט, או למצוא פתרונות שיניחו את דעתה ומשכך, מדובר בסירוב שאינו סביר.

19. כמו כן, פסיקת בית המשפט המחוזי בתא (ח"י) 58035-01-23 **ספיר נ' אמר** (פורסם בנבו, 7.3.2024) (להלן: "**פסק הדין**") אליה מפנה הנתבעת יצרה רושם שגוי. על פניו, בפסק הדין נקבע כי מפאת גילם ומצבם הרפואי של הנתבעים שם, סירובם לביצוע פרויקט התחדשות עירונית נמצא מוצדק, באופן שיש בו, לכאורה, למנוע את הוצאתו לפועל של הפרויקט, ברם, פסיקה זו לא רלבנטית בענייננו. ראשית, אין דמיון בדין החל בתביעה דנן – חוק החיזוק, לבין הדין שהוחל בפסק הדין – חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006 (להלן: "**חוק פינוי ובינוי**"). שנית, בשל השוני בהיקף הפרויקטים ובטיבם אין להקיש ממקרה אחד לשני. שלישית, פסק הדין ביקש להחיל את ההגנות החלות על דייר קשיש מכוח חוק פינוי ובינוי על הנתבעים שם, על אף שאלו לא ענו על הגדרת "קשיש" לפי חוק פינוי ובינוי אולם כוונת בית המשפט לא היתה ליתן בידי הנתבעים (שם) הכוח למנוע את הוצאתו לפועל של הפרויקט.

20. לאור האמור לעיל, יש לקבל את התביעה ולהשית על הנתבעת את הוצאות ההליך.

טענות הנתבעת

21. הנתבעת אישה עיוורת, בת 88, המתגוררת בגפה מזה 60 שנים בדירתה אשר בבית, ועל אף עיוורונה הצליחה להתאקלם בדירה ובסביבתה באופן המאפשר לה תפקוד עצמאי והתמצאות במרחב. הדבר עולה מעדותה במהלך הביקור במקום, כאשר לדבריה: "**אם אני רוצה להישאר בבית זה מפני שאני מכירה כל פינה. אני לא צריכה עזרה ואני לא רוצה אותה. אני מסתדרת, אני עצמאית, מכירה את הכל, זה הבית שלי**". לפיכך, המשמעות המעשית של הפרויקט מבחינת הנתבעת היא הוצאתה בכוח ובניגוד לרצונה מדירתה למקום אחר, השונה בצורתו וסידורו מדירתה ומאזור המגורים המוכר לה, דבר אותו היא חווה כאיום על חייה.

22. מבחינה רפואית, הוצאתה בעל כורחה מדירתה תגרום לה פגיעה בלתי הפיכה ביכולת התפקודית ולבריאותה הפיזית והנפשית, ותגדיל את הסכנה מפני נפילות. טענה זו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נתמכת בחוות דעתו של ד"ר צ'ליק שגם העיד במהלך דיון ההוכחות שהתקיים ביום
28.3.2024.

23. התובעים אספו חומר רפואי הנוגע לנתבעת תוך פגיעה מיותרת בפרטיותה, חלף הגשת
חוות דעת נגדית מטעמם. התנהלות זו מדברת בעד עצמה ומוכיחה כי אין מחלוקת לגבי
ממצאי חוות הדעת של ד"ר צ'ליק באשר לתפקודה של הנתבעת ולהשפעות השליליות
של הפרויקט עליו באופן המהווה סיכון ממשי לחייה. הוצאתו לפועל של הפרויקט הוא
הלכה למעשה שלילת האוטונומיה הגופנית והנפשית של הנתבעת, ולא תצמח לה כל
תועלת מקבלת דירת התמורה.

24. בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה שניתן ביום 7.3.2024 נקבע כי התנגדות
הנתבעים להוצאתו לפועל של פרויקט התחדשות עירונית, בשים לב לגילם ולמצבם
הרפואי היא התנגדות סבירה. בקביעתו זו התבסס בית המשפט המחוזי על ההלכה
שנקבעה בע"א 3511/13 שורצברגר נ' מרין (פורסם בנבו, 24.7.2014) לפיה **"תיתכנה
נסיבות אישיות מיוחדות של בעל הדירה הסרבן שבהתקיימן אין לצפות כי יסכים
לתנאים להם הסכימו שאר בעלי הדירות"**. קביעה זו תקפה גם בעניינו, הן על רקע
הנסיבות הדומות בשני המקרים - בריאותה הפיזית והנפשית ותפקודה העצמאי של
הנתבעת אשר תלויים בהישארותה בדירת מגוריה, והן במישור המשפטי. המדובר
בפסק דין מנחה, וחוק החיזוק אף מאמץ את הוראת סעיף 2(4) לחוק פינוי בינוי. טענת
התובעים כי כל מטרתו של פסק הדין בתא (ח"י) 58035-01-23 **ספיר נ' אמר** (פורסם
בנבו, 7.3.2024) היא להעניק לנתבעים את הזכויות להן זכאי "קשיש" לפי חוק פינוי
בינוי הינה שגויה ונעוצה בציטוט סלקטיבי מתוך החלטת כב' השופטת עפרה אטיאס
מיום 24.3.2024.

25. בניגוד לטענת התובעים המתייחסת בביטול לחומרת הפגיעה באיכות חייה של הנתבעת
לנוכח השוואתה לפגיעה באיכות חייהם של התובעים, טענת הנתבעת הוכחה בחוות
דעתו של ד"ר צ'ליק שצוין כי פגיעה באיכות חיים של אדם בגיל השלישי אינה שקולה
לפגיעה באיכות החיים של אדם שאיננו בגיל זה, כאשר איכות החיים של אדם בגיל
השלישי חשובה יותר מאריכות ימיו. עוד העריך ד"ר צ'ליק כי כתוצאה מהפרויקט
צפויה פגיעה של 100% באיכות חייה של הנתבעת עד כדי סיכון חייה. התובעים טוענים
כי מדובר בטענה מופרכת וכי בעוד שחששותיה של הנתבעת הם תיאורטיים, החשש של
התובעים הוא ממשי, ברם, התובעים לא תמכו טענותיהם אלו בחוות דעת נגדית
מטעמם. בהקשר זה יצוין כי יש לדחות את טענתם האבסורדית של התובעים כי ניתן
לטפל בפגיעה הנפשית שתיגרם לנתבעת באמצעות נטילת כדורים נוגדי דיכאון וחרדה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בייחוד על רקע העובדה שכיום אין הנתבעת נזקקת לטיפול נפשי ואינה נוטלת כדורים מעין אלו.

26. במצב דברים זה, גם אם התובעים יציעו לנתבעת עזרה ותמורות מעבר לנדרש על פי חוק החיזוק כפי שנטען על ידם, הרי ששום תמורה כספית אינה שוות ערך לחייה ובריאותה של הנתבעת. אכן תכליתו של חוק החיזוק הוא לקדש את החיים, אך אין פירושו כי יש לקדש את חייו של אחד על חשבון חייו של אחר.

27. נוסף לכך, הטענה לגבי מצבו הרעוע של הבית והיותו "בניין מסוכן" לא הוכחה.

28. לא ניתן לקבל את טענת התובעים כי קבלת התביעה בנסיבות עומדת במבחני המידתיות שנקבעו בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ראשית, לא מובן כיצד התובעים מקבילים בין חוק יסוד לבין חוק החיזוק אשר אינו בעל תוקף של חוק יסוד. מכל מקום, ערכיה של מדינת ישראל אינם דוגלים בפגיעה ודאית בחייה של הנתבעת או כל אדם אחר לצורך ביצוע פרויקט תמ"א 38/2.

29. לנתבעת נסיבות אישיות מיוחדות כאמור בסעיף 2(ב) פסקה (4) לחוק פינוי בינוי אשר בעטיין סירובה לביצוע העסקה בתנאים שסוכמו עם יתר בעלי הדירות הוא סביר ומוצדק, ואין מדובר ביצירת תקדים לפיו כל קשיש הסובל מבעיות רפואיות יקבל "זכות וטו" לסכל הוצאה לפועל של פרויקטים להתחדשות עירונית. סירובה של הנתבעת אינו נובע ממניעים של סחטנות כלכלית או רצון לסכל את הפרויקט. מדובר במקרה חריג, בו הקשר בין הנתבעת לבין דירתה לנוכח מצבה הרפואי וגילה המתקדם מוביל למסקנה כי הנתבעת אינה בעלת דירה סרבנית, וכי התנהלותה אינה בגדר ניסיון להביא להימשכות ההליכים ולניצול לרעה של סדר הדין.

30. כמו כן, אין לקבל את טענת התובעים כי יש להקיש מעניין קראוויז לנסיבות המקרה דן ביחס להיעדר ההתאמות בדירת הנתבעת. ראשית, אין טענות הנתבעת דומות לטענות שהועלו על ידי קראוויז. קראוויז העלה טענות מן הגורן ומן היקב שעיקרן נסוב סביב טענתו כי לא קיבל דירת תמורה הולמת תוך ניסיון למקסם את תמורתו. שנית, מגבלת הראייה של קראוויז, ככל שאכן הייתה קיימת, לא עמדה על 100% ליקוי ראייה ולא שימשה כטעם לכך שהוא אינו יכול לעבור מדירתו לצורך ביצוע הפרויקט. שלישית, דירת הנתבעת מותאמת כפי שהיא לצרכיה, ובניגוד לקראוויז, הנתבעת אינה מבקשת למנף את הטענה בדבר זכאותה להתאמות כדי למקסם את התמורה הניתנת לה. אף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/347/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אם תהיינה התאמות בדירת התמורה, הדבר לא יפצה או ימתן את הנזקים שייגרמו לנתבעת כתוצאה מאבדן דירתה הנוכחית.

31. רק מחצית מהתובעים מתגוררים בבית, כאשר היתר משכירים את דירותיהם. בהינתן כי הפרויקט צפוי להימשך שנתיים לכל הפחות, הרי שאף הם לא יזכו למיגון מפני מתקפת טילים ורעידות אדמה בפרק הזמן האמור. בהקשר זה יצוין כי אף לא אחד מבין התובעים אשר נטען לגביהם כי מצבם הרפואי בכי רע בדומה לנתבעת העיד או ביקש להשמיע את עמדתו בגדר ההליך, וכי הטענות לגביהם, הן בבחינת עדות מפי השמועה.

32. התובעים מתיימרים להציג עצמם כמי שרוצים להיטיב עם הנתבעת בכך שהם מבקשים להוציא את הפרויקט לפועל בעל כורחה של הנתבעת, בטענה (מוכחשת) כי דירתה הנוכחית "מסוכנת" עבורה, וכי ביצוע הפרויקט יבטיח את מיגונה וביטחונו ומשכך, לבטח יש בכך כדי להיטיב עמה. תפיסה זו מאפיינת חברות טוטליטריות בהן מותר לרמוס ולדרוס את זכויות היחיד, ומסכנת לא רק את הנתבעת, אלא את הצביון ההומאני של מדינתו.

33. באשר לחיוב הנתבעת בהוצאות – מוטב לו טענה זו לא הייתה מועלית על הכתב. סירובה של הנתבעת מוצדק מאין כמוהו, כאשר היא ומשפחתה נלחמים בתום לב כדי להגן על בריאותה ועל חייה, ואין בכך כדי להטריח את התובעים. נהפוך הוא – התובעים הם אלו שמגלים אטימות וחוסר רגישות למצבה של הנתבעת והם אלו שגורמים לנתבעת להוצאות. כמו כן, לא ברור מדוע התובעים מלינים על איסוף המידע רפואי של הנתבעת על ידם, תוך חדירה לפרטיותה. לא זו בלבד, אלא, משלא הוגשה חוות דעת נגדית מטעמם, הרי שאיסוף המידע הרפואי התברר בדיעבד כחסר תכלית. הממצא היחיד ששימש את התובעים מתוך המידע הרפואי שנאסף על ידם לקוח מתוך דו"ח שערכה האחות מירב אויסלנדר מיום 20.2.2020, בו חוותה דעתה כי סביבת מגוריה של הנתבעת מסוכנת עבורה בשל הצפיפות והמדרגות, תוך התעלמות מדוחות אחרים הקיימים בתיק הרפואי של הנתבעת אשר הצביעו דווקא על כך שלא נשקפת סכנה לנתבעת מסביבת מגוריה.

34. העובדה שהתובעים השקיעו 56,845 ש"ח ב"מלחמה" עם אישה עיוורת בגיל השלישי, שנאבקת על חייה, מעידה על כך שהם רואים לנגד עיניהם את הרווח היזמי מביצוע הפרויקט באזור מגורים מבין היקרים במדינת ישראל (בסמיכות לכיכר המדינה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. עמדת התובעים כמשתקף מכתב תביעתם היא שטענות אלו של הנתבעת אינן ענייניות ובלתי רלוונטיות ואין בהן כדי להצדיק את ביטולו של הפרויקט, לאור תכליתו הלאומית החשובה והשלכות הרחוב השליליות שתהיינה לו תתקבל עמדת הנתבעת.

ג. מהלך הדיון

36. ביום 20.11.2023, התקיים דיון במעמד באי כוח הצדדים. במהלך הדיון, ביקש ב"כ התובעים לעיין במסמכים רפואיים הדרושים לו לשם בדיקת המומחה מטעמו (פרוי' שלמה נוי), שכן, על-פי הנטען, הנתבעת מסרבת לחתום על ההסכם מטעמים רפואיים.

37. בהחלטתי מאותו מועד, הוריתי לנתבעת לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית וכן כי בדיקתה, ככל שתיעשה, תיעשה בדירתה ובתיאום מוקדם עמה. כמו-כן, נקבע התיק לשמיעת ראיות ליום 28.3.2024 (בסופו של דבר לא הוגשה חוות דעת של פרופ' שלמה נוי).

38. ביום 28.3.2024, נערך דיון הוכחות, במהלכו העידו: **מטעם הנתבעת**: ד"ר רון צ'ליק, מנהל מחלקת שיקום גריאטרי איכילוב; **ומטעם התובעים**: מר ירדן אגס- ראש צוות פיתוח עסקי אצל היזם ומר איתן כהן בעל דירה בבית (ח"מ 5). בסיום הדיון נערך ביקור במקום אשר פרטים רלוונטיים ממנו ישולבו בפרק הדיון וההכרעה. כמו-כן, נקבעו מועדים לסיכומים.

משאלו הוגשו, נדרשת אני להכריע בתביעה.

ד. דיון והכרעה

39. אקדים אחרית לראשית – לאחר שקראתי את כתבי הטענות ושמעתי את נציגי הצדדים ולאחר שביקרתי בדירת הנתבעת ושמעתי את דבריה באופן בלתי אמצעי ולמרות האמפתיה העמוקה והרגישות הראויה למצבה של הנתבעת, מצאתי לאשר את ביצוע הפרויקט בתנאים שיפורטו בהמשך.

להלן טעמיי:

המסגרת הנורמטיבית

סעיף 5 א לחוק החיזוק קובע:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5"א. (א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתכנית חיזוק, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית משותף שיש בו ארבע דירות לפחות, ויותר משני בעלי דירות, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם (להלן – הרוב הדרוש לאישור ביצוע העבודה), ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו; בהחלטה כאמור ישקול המפקח, בין השאר, את הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל דירה המתנגד לביצוע העבודה כאמור והשלכותיהן; הוראות סעיף 5(ב) ו-5(ג) יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.

5 (ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא יאשר המפקח את ביצוע העבודות כאמור בסעיף קטן (א) –

(1) אם אחד מבעלי הדירות הוא קשיש או אדם המרותק לביתו באופן קבוע, אלא אם כן הוצעו לבעל הדירה שמתקיים בו האמור מגורים חלופיים לתקופת ביצוע העבודות, ואם בעל הדירה או בן משפחתו המתגורר עמו דרך קבע הוא אדם עם מוגבלות – המגורים החלופיים שהוצעו לו כוללים התאמות, ככל שהיו בדירות בעל הדירה או ככל שהן מתחייבות ממאפייניהם של המגורים החלופיים; בסעיף קטן זה –

"אדם עם מוגבלות" ו"התאמות" – כהגדרתם בסעיף 2(ג) לחוק פינוי ובינוי;

"קשיש" – בעל דירה בבית המשותף שבמועד שבו נחתמה עסקה ראשונה לפי תכנית החיזוק, מלאו לו, על פי הרישום במרשם האוכלוסין, 75 שנים; (2) אם בעל דירה התנגד בשל אחת הנסיבות המפורטות בפסקאות (1), (3) ו-4(4) לסעיף 2(ב) חוק פינוי ובינוי, יחולו הוראות אותו סעיף, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(א) בכל מקום, במקום "עסקת פינוי ובינוי" יקראו "עסקה לפי תוכנית החיזוק";

(ב) לעניין פסקה (1), שמאי פינוי ובינוי יהיה שמאי שמונה לפי סעיף 6א.

40. חוק החיזוק מפנה אפוא לחוק פינוי בינוי לעניין הגדרת "אדם עם מוגבלות" וכן לעניין אמות המידה לפיהן יש להכריע אם מדובר בנסיבות בסירוב בלתי סביר, אם לאו. לשם הנוחות יובאו הסעיפים הרלבנטיים להלן:

"2(ג) בסעיף זה –

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"התאמות" – שינויים או התקנים בדירה או ברכוש המשותף בבית המשותף שהדירה נמצאת בו הדרושים לאדם עם מוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה. 2. (ב) סירוב להעברת זכויות כאמור בסעיף קטן (א) לא ייחשב כבלתי סביר, בין השאר, באחד מאלה:

(1) עסקת הפינוי ובינוי אינה כדאית כלכלית; קבע שמאי פינוי ובינוי כי העסקה כדאית כלכלית, תהווה קביעה זו חזקה כי היא כדאית כאמור לעניין בחינת סבירותו של הסירוב, אלא אם כן הוכח אחרת; קבע שמאי פינוי ובינוי כי העסקה תהיה כדאית כלכלית בהתקיים תנאים שקבע, חזקה כי היא כדאית כאמור בהתקיים התנאים שקבע, אלא אם כן הוכח אחרת;

(3) לא הוצעו לבעל הדירה המסרב בטוחות הולמות לביצוע עסקת הפינוי ובינוי, ואם נקבעו תנאים על ידי שמאי פינוי ובינוי לעניין כדאיות כלכלית – לא ניתנו ערבויות הולמות להתקיימות התנאים;

(4) קיימות נסיבות אישיות מיוחדות של בעל הדירה המסרב שבשלן ביצוע עסקת הפינוי ובינוי, בתנאים שסוכמו עם שאר בעלי הדירות, הוא בלתי סביר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/347/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. "אדם עם מוגבלות" – אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים;

41. אין חולק כי הנתבעת היא אדם עם מוגבלות פיסית – לקות ראייה. עם זאת, בבסיס חוק החיזוק עומדת תכלית לאומית חשובה והיא חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה ואף היערכות למצבי חירום מסוג מלחמה (באמצעות הקמת ממ"דים). האמור לעיל מתייחס לא רק לבעלי הדירות בבית נושא ההליך אלא גם לאוכלוסייה המתגוררת (או מתהלכת) בסביבת הבית.

42. הבית נושא ההליך הינו בית ישן שנבנה בשנות ה-50 של המאה הקודמת (ר' עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 10.7.2023, שורה 13, 8) ועל כן הוא אינו מחוזק מפני רעידות אדמה מפני שאינו עומד בתקן הרלוונטי. כמו-כן הבית נטול ממ"דים ונטול מעלית. בעמודי הבית ניכרים פיצוצים וסדקים, במקלט ניתן להבחין בסדקים ופיצוצים בקירות (העשויים מבטון). התחושה במקלט היא של דחיסות מעיקה וככלל ציינתי לעצמי כי אין מדובר במקום שנעים לשהות בו (אפילו לא לפרק זמן קצר). שביל הגישה לבית משובש ועל מנת להגיע לדירת הנתבעת יש לעלות מספר לא מבוטל גרמי מדרגות.

43. בענייננו, לטענת הנתבעת יש להחיל בעניינה את סעיף 2(ב) לחוק פינוי בינוי, דהיינו, לקבוע כי בעטיין של נסיבותיה האישיות המיוחדות אין לאשר את ביצוע הפרויקט וכי סירובה הינו סביר.

44. למעשה, עסקינן בסוגיה אנושית ובטענת הגנה אחת ויחידה. קיום הפרויקט עלול לפגוע בעצמאותה של הנתבעת שהיא קשישה בת 88 ועיוורת. האם יש לאפשר הפרויקט חרף הפגיעה האמורה לנוכח ההטבות הגלומות בו ליתר בעלי הדירות ובהן לנתבעת עצמה?

45. אין מחלוקת כי במסגרת הפרויקט אמורות להינתן לכלל בעלי הדירות תמורות ראויות ובהן ממ"ד ומעלית. תמורות שיש בהן תועלת (ולו עתידית) לנתבעת.

היעדר קיומן של התאמות בדירת הנתבעת

46. אפתח ואומר כי מצבה של הנתבעת הינו מצב בו לא קיימות כיום בדירתה התאמות כלשהן (למעט מאחז יד באמבטיה בו היא אינה עושה שימוש).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. בביקור במקום שנערך בדירת הנתבעת התרשמתי כי לאורך שנות מגוריה הרבות בדירה, הצליחה הנתבעת לפתח יכולת התמצאות טובה במרחבי דירתה וזאת חרף מוגבלות הראיה ממנה היא סובלת. הנתבעת אשר הרכיבה משקפיים בעת הביקור, ערכה סיור ברחבי הדירה במהלכו ניכר כי היא מכירה כל פינה והפגינה זיכרון מדויק של מיקום הרהיטים, החפצים והמעברים (לפי חוות דעת המומחה מטעמה היא עושה כן על פי ספירת צעדים). אין ספק כי דירתה הנוכחית מוכרת לה ונגישה לה באופן אינטואיטיבי, ומשכך, אינה נצרכת להתאמות בדירתה. משכך, לא מצאתי לזקוף לחובתה של הנתבעת את העובדה שבדירתה הנוכחית אין התאמות לאדם עם מוגבלות כהגדרת מונח זה בחוק פינוי-בינוי.

48. גם בחוות דעתו של ד"ר צ'ליק צוין כי הנתבעת מתפקדת באופן עצמאי בדירתה הממוקמת בקומה השנייה של הבית, ללא אביזרי עזר (למעט מאחזי יד באמבטיה בהם היא אינה נעזרת – ר' עמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 28.3.2024 שורות 23-24), הודות לשגרה יומיומית שסיגלה לעצמה במהלך השנים, בצל מגבלת הראיה (לנתבעת עין שנפגעה בהפצצה בתל-אביב כשהייתה ילדה ועין שנייה שנפגעה מזיהום – ר' עמ' 8 לפרוטוקול לעיל, שורות 37-38). עוד צוין כי ניכר כי השגרה שפיתחה הנתבעת היא המפתח לתפקודה, כאשר שינוי שגרה זו יצריך ליווי צמוד של מטפלת וכי המומחה מטעם הנתבעת המליץ בעצמו על הוספת שעות סיוע, על מנת לאפשר לנתבעת ליווי (ר' עמ' 5 תחת הסעיף תפקוד). עוד אציין כי מעדות הנתבעת בפניי בעת הביקור במקום, אישרה האחרונה, כי גם כיום היא איננה עצמאית לחלוטין והיא מתניידת מחוץ לביתה באמצעות מלווה מטעם הביטוח הלאומי פעמיים בשבוע ופעמיים בשבוע עם בני או בנות שירות לאומי. עם זאת, הנתבעת אינה נעזרת במקל הליכה או בכלב נחיה ואינה מתגוררת יחד עם מטפל או מטפלת או בן משפחה.

49. לפיכך, סבורני כי אין צורך בהתאמות מיוחדות בדירה החלופית למעט שביל גישה תקין ומעלית אשר תאפשר לנתבעת להגיע לדירתה ביתר קלות וכן חדר רחצה שבו מקלחת הכוללת מאחזי יד.

פגיעה בנתבעת בהיותה קשישה ואדם עם מוגבלות כתוצאה מהפרויקט

50. לעיתים, מעבר לדירה חדשה הוא אירוע מורכב בחייהם של אנשים. הדבר עלול להיות מורכב אף יותר מקום שמדובר באדם מבוגר הסובל ממוגבלות ראייה, עבורו המעבר מהווה אתגר מורכב וקשה יותר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. הנתבעת בעדותה העידה כך: **"אם אני רוצה להישאר בבית, זה מפני שאני מכירה כל פינה. אני לא צריכה עזרה ולא רוצה אותה. אני מסתדרת, אני עצמאית, מכירה את הכל, זה הבית שלי"** (עמ' 2 לפרוטוקול ביקור במקום שורות 34-36). עם זאת, אישרה שגם בדירתה הנוכחית היא לפעמים נתקלת בחפצים (ר' עמ' 3 לפרוטוקול הביקור במקום שורות 16-17). הנ"ל העידה כי כשהיא מגיעה לבתים אחרים לא מוכרים, אזי היא מסתגלת על ידי כך שנותנים לה יד והיא הולכת (ר' עמ' 3 לאותו פרוטוקול שורות 35-39). האמור לעיל מלמד כי לנתבעת יש יכולת להסתגל למקום חדש בליווי וכי אף דירתה אינה נטולת סכנות נפילה.

52. על אף האמור בחוות דעתו של ד"ר צ'ליק ציין האחרון כי המעבר יהווה ערעור מוחלט של מרחב הביטחון והעצמאות שנבנה בקפידה במשך שנים, אשר **"הוצאת המטופלת... מביתה תביא בוודאות לחוסר יכולת שלה לתפקד בצורה עצמאית"** (ראו עמ' 5 לחוות הדעת הנ"ל). לא שוכנעתי כי רק בשל מעבר דירה מאבדת או תאבד הנתבעת את עצמאותה כליל.

אמנם, בדירתה הנוכחית, הנתבעת מתפקדת באופן עצמאי, ללא אביזרי עזר, כפי שצוין בחוות הדעת הנ"ל. אלא שביתה ודירתה של הנתבעת כפי שראיתים בעת ביקורי במקום, מסוכנים עבורה כפי שאף מציין המומחה מטעמה, ומכאן שממילא יידרשו סיוע וכן התאמות ושינויים בדירה הנוכחית לנוכח מצבה הפיזי. חדר האמבטיה בדירת הנתבעת אינו כולל מקלחת, ונמצאו בו חרסינות חסרות ושבורות ועל כן נדרש לשפצו דבר שיצריך היעדרות מן הדירה. כמו-כן, הכניסה לבית איננה נגישה (שלא לומר מסוכנת להולכי רגל). המדובר ברצפה הבנויה אבנים- אבנים שונות כשבניהן חיבור באמצעות בטון, כמו כן הבית נטול מעלית. המומחה מטעם הנתבעת הודה כי גם כיום, זקוקה הנתבעת לסיוע (לו היא מסרבת). כך, למשל, ציין כי הנתבעת צריכה סיוע בהכנת מזון וזאת על מנת לאכול מזון מזין יותר (ר' עמ' 9 לפרוטוקול שורות 25-26 ; 30-31) וכן זקוקה לסיוע ברחצה (ר' עמ' 10 לפרוטוקול שורה 25). עוד אישר המומחה כי מצבה הנוכחי של הנתבעת בביתה הוא מסוכן (ר' עמ' 9 לפרוטוקול שורות 9-10), אם כי הוא ציין כי המצב מסוכן במידה מועטה, יחסית לחלופות.

הנתבעת העידה כי בעת הישמע קול אזעקה מצופרי "פיקוד העורף", היא אינה זזה ממקומה – אלא אך יושבת ליד הטלפון (ר' עמ' 4 לפרוטוקול הביקור במקום שורות 47-44). כלומר: אף אינה יוצאת לחדר המדרגות ובכך מסכנת את חייה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

53. חוות דעתו ועדותו של ד"ר צ'ליק מצביעה על כך שהמעבר יהווה משבר אישי שיש בו כדי לערער את יכולת התפקוד העצמאי של הנתבעת, עם זאת, הוא לא נתבקש למצוא פתרונות מעשיים או רפואיים לנתבעת, ככל שהפרויקט יצא לפועל (ר' עמ' 11 לפרוטוקול שורות 17-20) וכי ניתן לטפל בנושא (ר' שורות 21-26). כמו כן, עולה מחוות הדעת כי כבר כיום נשקפת לנתבעת סכנה בביתה כתוצאה מכך שהיא מתקלחת באופן עצמאי ואינה נעזרת במאחזי יד (ולעניין התנהלותה בזמן אזעקה ר' לעיל).

54. פניות התובעים או היזם בניסיון למצוא לנתבעת פתרון שיניח את דעתה נענו על-ידי הנתבעת בשלילה. הנ"ל הדגישה שהיא אינה רוצה את הפרויקט ולא הסכימה להיפגש או לשמוע, או להשמיע מה הם רצונותיה או הצרכים שלה, כדי שיוכלו לסייע בעדה (ר' עדותו של מר ירדן אגם בעמ' 14 לפרוטוקול מיום 28.3.2024 שורות 39-40).

55. התרשמתי כי מעבר לדירה חדשה יחייב את הנתבעת להתחיל תהליך מורכב של למידה מחדש של המרחב, תוך תלות זמנית למצער באנשים אחרים (תלות הקיימת גם כיום אם כי במידה פחותה). תהליך ההסתגלות לדירה חדשה יחייב השקעת זמן ומאמץ פיזי ונפשי משמעותי עבודה, תוך פגיעה זמנית בעצמאות ותחושת הביטחון העצמי. עם זאת, סכנה זו קיימת גם היום, אף ללא מעבר (ר' עדותו של ד"ר צ'ליק ממנה עולה כי הנתבעת נפלה פעמיים וכן אישורו כי תזדקק להשגחה צמודה - עמ' 5 לפרוטוקול מיום 28.3.24 שורות 28-26).

56. הנתבעת הדגישה בדבריה בפני כי פגיעה בעצמאותה, בפרט לנוכח גילה, עלולה להוות סיכון קיומי ממשי עבודה. ד"ר צ'ליק ציין בחוות דעתו והעיד כי פגיעה בעצמאותה ובתחושת השליטה העצמית של הנתבעת תגרום למצוקה נפשית עמוקה, ירידה תפקודית חדה ואף להחיש דעיכה פיזית ונפשית (עמ' 5 לחוות הדעת). עוד ציין ד"ר צ'ליק כי משמעות פגיעה במצבה הנפשי של הנתבעת חמורה יותר מפגיעה פיזית ישירה. יוטעם כי ד"ר צ'ליק איננו רופאה הקבוע של הנתבעת וכי הוא נתבקש לעשות הערכה גריאטרית שהתבססה על ראיון בן שתיים בלבד (ר' עמ' 2 לפרוטוקול שורות 12-13; 18-19 וכן עמ' 13 לפרוטוקול שורה 32), אשר חלקו מבוסס על דיווחי הנתבעת בלבד (עמ' 4 שורות 24-25). הנ"ל הודה כי הוא בחן אך ורק את האינטרס של הנתבעת ולא בחן את האינטרס הציבורי (עמ' 7 שורה 3). כמו-כן אישר בחוות דעתו כי הנתבעת יוצאת מביתה בליווי (משמע: כבר כיום אינה עצמאית) וכי היא זקוקה לסיוע בהכנת מזון ובהשגחה בעת רחצה מחשש לסיכון עצמי. הנ"ל גם אישר בעדותו כי לנוכח מסמכים שהוצגו בפניו אף חייהם של יתר בעלי הדירות נמצאים בסכנה (ר' עמ' 7 לפרוטוקול שורות 40-44).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

57. בביקור במקום העלתה הנתבעת טענה קשה לפיה כפיית המעבר לדירה חדשה "יביא למותה", ואף בחוות דעתו של ד"ר צ'ליק צוין כי השיח על אודות ביצוע פרויקט התחדשות עירונית מעורר בנתבעת תחושות קשות של חרדה ומתח רב, וכי היא הביעה בפניו מחשבות אובדניות.

58. עם זאת, ועל אף האמפתיה הרבה לקשייה של הנתבעת, לא ניתן להתעלם מהדין הקיים. כאמור לעיל, המחוקק נתן דעתו מראש לסוגיית ההגנה המוענקת לאנשים עם מוגבלות במסגרת פרויקט חיזוק של הבית מכוח תמ"א 38. באיזון העדין בין שני אינטרסים חיוניים – חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה מחד, והגנה על זכויות אנשים עם מוגבלות מאידך – בחר המחוקק לאפשר את הוצאתו לפועל של פרויקט חיזוק תוך מתן משקל לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות בדמות הגנות מיוחדות שמוענקות לאוכלוסייה זו. ההגנה מפני הפגיעה שעלולה להיגרם לאדם עם מוגבלות כתוצאה מביצוע פרויקט חיזוק היא קבלת דירת מגורים חלופית הכוללת את ההתאמות הנדרשות בהתאם לצרכי בעל הדירה או בן משפחתו, חלף מניעת הוצאתו לפועל של הפרויקט.

59. יש לזכור כי לצד הנתבעת מתגוררים בבית אנשים מבוגרים, לא פחות מן הנתבעת ובמצב רפואי קשה. בשל קיום מדרגות בלבד הסתיים ניסיונה של גב' פאולה כהן (בעלת דירה בבית) לרדת מדירתה בנפילה ובשבר בעמוד שדרה צווארי (ר' מוצג 12 עמ' 423). למן אז הנ"ל מרותקת לדירתה ומתניידת בכסא גלגלים ללא אפשרות לרדת במדרגות. האמור לעיל אושר גם בעדותו של מר איתן כהן (בעל דירה בבית) שציין בעדותו כך: **"גב' כהן מדירה 5, נפלה במדרגות, היום מתנהלת רק בכסא בביתה, אין דרך להוציא אותה, צריך ששני אנשים חזקים יורידו במדרגות, אבל זה לא פרקטי. מר מוסקוביץ', קומה עליונה, הבניין 3.5 קומות לא 3, יש איש קשיש שלא יכול לרדת בלי מעלית, כלוא בביתו".** (ר' עמ' 17 לפרוטוקול שורות 30-34). הנ"ל העיד כי יש 4 שכנים שסובלים סבל רב מאוד ומאשר כי גם הנתבעת סובלת סבל, אולם האחרונה עצמאית ויכולה לרדת פיזית עם מלווה וכנגד זאת יש אנשים שלא יכולים לצאת מביתם והם כלואים בו כבבית סוהר (עמ' 17 שורות 41-44).

60. לא נעלם מעיני פסק הדין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה אליו הפנה ב"כ הנתבעת תא (חי') 58035-01-23 **ספיר נ' אמר** (פורסם בנבו, 7.3.2024) אשר קבע כי סירובם של הנתבעים לחתום על הסכם פינוי בינוי עליו חתמו יתר בעלי הדירות, על רקע גילם ומצבם הרפואי הוא סירוב סביר, ומשכך, על היזם להעניק לנתבעים את התמורות המגיעות לדייר קשיש בהתאם לחוק פינוי-בינוי. אולם, כפי שהובהר בהחלטת כב' השופטת עפרה אטיאס מיום 24.3.2024, קביעתה כי סירובם של הנתבעים סביר נבעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהנסיבות המיוחדות של המקרה, בהן הסכים היזם (באמצעות התובעים) להעניק לנתבעים את התמורות המגיעות לדייר קשיש על פי חוק פינוי-בינוי, על אף שאינם עונים על הגדרה זו על פי החוק, וזאת בכפוף להכרעה של בית המשפט כי סירובם הינו בגדר סירוב סביר. עוד צוין בגדר ההחלטה דלעיל כי "פסק הדין לא נועד ליתן כוח בידי הנתבעים 2-3 למנוע את הוצאת הפרויקט מן הכח אל הפועל..." ועל כן ברי, כי לא ניתן להקיש מהאמור בפסק הדין הנ"ל למקרים שאינם דומים לנסיבותיו המיוחדות.

האם המקרה שלפנינו נופל בגדרו של סעיף 2(ב)(4) לחוק פינוי בינוי?

61. כאמור, לטענת הנתבעת, יש להחיל בעניינה את סעיף 2(ב)(4) לחוק פינוי בינוי הקובע כי בהינתן נסיבות אישיות מיוחדות של בעל הדירה, יכול וסירובו לא ייחשב כבלתי סביר. המדובר בסעיף "סל", שכפי שנשנה בפסיקה, הוא בגדר חריג לכלל ויש להשתמש בו במשורה. יפים לענייננו דבריו של כב' השופט י' דנציגר (כתוארו אז) בע"א 3511/13 רגינה שורצברגר נ' שלום מרין (נבו 24.7.2014):

"סעיף 2(ב)(4) לחוק מבהיר כי תיתכנה נסיבות אישיות מיוחדות של בעל הדירה הסרבן אשר בהתקיימן אין לצפות כי יסכים לתנאים להם הסכימו שאר בעל הדירות, ואין הוא מגביל נסיבות אלה בצורה כלשהי. יחד עם זאת, יש לזכור כי סעיף 2(ב)(4) הינו חריג לכלל, וכי רק במקרים נדירים יצדיקו נסיבותיו האישיות של בעל הדירה הסרבן, כל שכן יחסו הסובייקטיבי לדירת מגוריו, לראות בסירובו סירוב סביר [ראו: נמדר, בעמ' 80-81. על הקושי האינהרנטי בהערכה ובהתחשבות בערכו הסובייקטיבי של מקרקעין עבור הפרט, בגינו מכומתים נזקיו הקנייניים, על דרך הכלל, בערכים אובייקטיביים, באופן שאינו מעניק לו פיצוי מלא, ראו למשל: ד"נ 29/69 אביבים נ' שר האוצר, פ"ד כד(2) 397, 411 (1970); דפנה לוינסון-זמיר "ההגנה החוקתית על הקניין ודיני הפקעות מקרקעין" ספר ויסמן 375, 378 (2002); אהרון נמדר, הפקעת מקרקעין 544-543 (2011)]. קביעה זו מתיישבת עם תכלית החוק לעודד את יציאתם של פרויקטי פינוי ובינוי אל הפועל, כמו גם עם כוונת המחוקק להעניק לרוב המיוחס מקרב בעלי הדירות את הכוח לקדם פרויקטים אלו.

חרף הקושי בדבר, הענקת חשיבות יתרה לרצונותיהם הסובייקטיביים של דיירים סרבנים ולצפונות ליבם במסגרת בחינת סבירות הסירוב עלולה להותיר בידיהם, הלכה למעשה, זכות וטו לסרב לפרויקט שעלולה להוביל לסיכול תכלית החוק. יחד עם זאת, כפי שצוין לעיל, אפשר ויש מקום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להתחשבות מסויימת וזהירה, במקרים חריגים, בשיקולים סובייקטיביים, כגון זיקתו המיוחדת של בעל הדירה הסרבן לדירתו [לשיקול הדעת הנתון לבית המשפט על פי דין להתחשב במקרים מיוחדים בנסיבות אישיות-סובייקטיביות, כגון "סבל" סובייקטיבי או ערכו הייחודי של נכס עבור בעליו, הגם שבמסגרת פיצוי עקב הפקעה שהינה פגיעה קניינית חמורה מזו שבענייננו, ראו והשוו למשל: בג"ץ 839/86 לופט נ' שר הפנים, פ"ד מב(2) 157, 166-165 (1988); ע"א 5546/97 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית-אתא נ' הולצמן, פ"ד נה(4) 629, 643-644 (2001)]. דהיינו, כי שיקולים סובייקטיביים אלו ימצאו ביטוי בשלב קביעת היקף החיוב הנזיקי, במידה וראה בית המשפט שמן הצדק לעשות כן בשים לב לנסיבות העסקה, וביניהן לאופי ההצעות שהוצעו לדייר הסרבן, ולנסיבותיו האישיות".

62. לאחר בחינת נסיבותיה האישיות של הנתבעת, כפי שנשתקפו בהליך שבפניי ובביקורי במקום וכן בהתחשב בהשלכות הרחבות של הפרויקט על כלל בעלי הדירות, איני סבורה כי יש בנימוקיה הצדקה מספקת למנוע את מימוש הפרויקט. אציין כי ב"כ הנתבעת ציין כבר בדיון הראשון, כי הנתבעת סובלת מחרדות (ר' עמ' 1 לפרוטוקול שורה 4). וכי גם כיום היא מלווה על-ידי בני משפחה המשמשים לה כמשענת לרבות רגשית (ללמדנו שהנתבעת אינה עצמאית לחלוטין חרף תחושתיה בנושא). מדובר בפרויקט מציל חיים, גם ביחס לנתבעת, אשר עתיד לשפר באופן משמעותי את רמת הבטיחות ואיכות החיים של בעלי הדירות בבית, בייחוד לנוכח מצבו הפיזי הירוד של הבית.

63. ביצוע הפרויקט לא יאיין את יכולתה הפיזית של הנתבעת לבצע פעולות יומיומיות כחלק משגרת חייה, אלא ייתכן והיא תידרש לקבלת סיוע וליווי לשם ביצוע אותן הפעולות (סיוע לו היא נדרשת גם ללא קשר לפרויקט). כאשר על הכף מונחת בטיחותם ואיכות חייהם של בעלי הדירות, ובכלל זאת הנתבעת, הרי שחרף הפגיעה הצפויה המסויימת בעצמאותה של הנתבעת, על כל המשתמע מכך כפי שעלה מחוות דעתו ועדותו של ד"ר צ'ליק, אין מנוס מקידום הפרויקט תוך הבטחת מתן מענה לצרכיה המיוחדים.

64. באשר לפגיעה באוטונומיה הקניינית של הנתבעת- אציין כי בפסק-דין צודלר [רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו- 18אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994)] נאמרו דברים הרלוונטיים אף לענייננו:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. דיברנו בלשון של ויתור, אך לאמיתם של דברים הוויתור מובנה הוא אל תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין. אין צורך שנידרש שאלה מה הוא עיקר בבית משותף: האם עיקר הוא בבעלות הנפרדת בכל דירה ודירה, והרכוש אינו אלא טפל לה; או אם עיקר הוא ברכוש המשותף בעוד שהבעלות הנפרדת כמו טפלה היא לו. לכל אלה ראה והשווה: ע"א 666/72 נ' סדובסקי ואח' נ' שמע ואח' [2]; ד"נ 20/73 שמע נ' נ' סדובסקי ואח' (פרשת סדובסקי [3]); טדסקי, במאמרו הנ"ל, בעמ' 224; פרופ' י' ויסמן, "יחד ולחוד בבית משותף" משפטים טז (תשמ"ו-מ"ז) 197, 202, 208-210. בין כך ובין אחרת, זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית המשותף, ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית". בוודאי כך במקום שבית משותף נהרס."

65. לפיכך מצאתי לאשר הפרויקט בכפוף לכך שהנתבעת תהא זכאית להטבות הגלומות בהסכם וכן בכפוף לתוספת התנאים הבאים:

א. התובעים יסייעו לנתבעת באיתור 2 דירות חלופיות, ככל הניתן בסמוך למיקומו של הבית הנוכחי ויישאו בכל העלויות הכרוכות בכך (איתור, תיווך וכיו"ב). בבית שבו תמוקם הדירה החלופית תהא מעלית ובדירת הנתבעת תהא מקלחת.

עם זאת, הנתבעת רשאית לוותר על תנאי מהתנאים דלעיל ובלבד שתודיע על כך לתובעים בתוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין.

ב. במידת האפשר מבנה הדירה/ות יהא דומה למבנה הדירה הנוכחי ושטחה יהא דומה לשטח דירתה הנוכחית (ולא יפחת ממנו).

ג. הנתבעת תבחר את אחת מבין 2 החלופות שיוצעו לה בתוך 14 יום מיום שיוצגו לה החלופות, שאם לא כן, רשאים יהיו התובעים לבחור את החלופה המועדפת עליהם.

ד. ככל שתיווצר מחלוקת בעניין הדירה החלופית והתאמתה לנ"ל יעתור הצד המעוניין לביקור במקום בנוכחותי שאז תינתן על ידי החלטה בדבר התאמת/אי התאמת הדירה החליפית לתנאים שנקבעו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה. התובעים יישאו במלוא עלות אריות והובלת חפציה של הנתבעת (תכולת הדירה) לדירה החלופית וממנה אל דירת התמורה לאחר סיום הפרויקט וכן עלויות פריקה וסידורה מחדש בידי חברה מתאימה.

ו. נציג מטעם התובעים יטפל בנושאים הבירוקרטיים הכרוכים בהעתקת מקום מגוריה של הנתבעת למיקומם החדש והתנתקות ממקום מגוריה הנוכחי (כגון: רישום בעיריה, רישום בחברת חשמל, מים גז וכיו"ב).

ז. הנתבעת תהא רשאית לדרוש התקנת מאחז/י יד בדירת התמורה או בדירה החלופית על חשבון התובעים ואלו יותקנו תוך פרק זמן סביר.

66. בכפוף לתנאים הנ"ל הנני למנות את עוה"ד דן הלפרט (ב"כ בעלי הדירות על פי ההסכם) ו/או כל עו"ד אחר ממושרדו, אשר ברח' בר כוכבא 23 מגדל וי טאואר בני ברק (להלן: **עוה"ד**) לחתום בשם ובמקום הנתבעת על כל המסמכים, התצהירים, והשטרות, מכל סוג ומין שהוא, הדרושים לצורך ביצוע הפרויקט וזאת בתוך 7 ימים מהמצאת פסק הדין לידי ב"כ הנתבעת.

עוה"ד יהיו רשאים לבצע את כל הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע מביצוע הפרויקט, ובכלל זה להתקשר בהסכם עם היזם ולחתום על ההסכם עצמו, תוספות להסכם, ייפוי כוח, שטר משכון, בקשה/ות לרישום הערת אזהרה, ייפוי כוח בלתי חוזרים הקבועים בהסכם (לרבות נוטריוניים), לחתום על המסמכים והתצהירים הדרושים למשרד מיסוי מקרקעין, לעיריית תל אביב, לבנקים, לתאגיד פיננסי ו/או כל גוף מלווה לפרויקט, לרשות המים, לחברת החשמל, לשכת רישום המקרקעין והמפקחת על רישום המקרקעין, לחתום על כל מסמך ו/או בקשה ו/או תצהיר שיידרש לשם תיקון ו/או ביטול צו רישום הבית המשותף המקורי, או כל רישום אחר של צו הבית המשותף ו/או הבתים המשותפים, של התקנון ורישומם מחדש, קביעת השטחים המשותפים והשטחים שיוצמדו לדירות התובעים ו/או הנתבעת ו/או דירות אחרות בבית והוצאות שטחים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות מסוימות בבית המשותף, לקבוע כי מתקנים מסוימים בתחומי הרכוש המשותף ודרכי גישה, דרכי גישה לחניות, דרכי פינוי ומעברים ומיקומם של תשתיות שונות ומוליכים שונים, לחתום על בקשה/ות להיתר בנייה, לרבות תכניות שינויים להיתר בניה ולרבות בקשות להקלות ו/או פרצלציה ו/או רישום זיקות הנאה וכיו"ב, לחתום על פרוטוקולים שונים לרבות פרוטוקול מסירה. לבצע את כל הדרוש על מנת ליצור שעבוד ו/או משכון ו/או משכנתא לטובת כל תאגיד פיננסי שיעניק מימון ליזם לצורך ביצוע הפרויקט, ובכלל זה לחתום על שטר/י משכנתא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

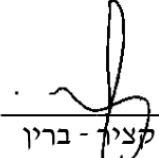
מס' תיק: 5/347/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בכל דרגה ובכל סכום, כתב גילוי לממשכן, כתבי ויתור על זכות לדיוור חלוף, הודעות משכון, טופס פרטי שיעבודים ועל כל מסמך שיידרש לשם מתן תוקף לשעבודים, למשכונות ולמשכנתא ולרישומם כדין אצל רשם המקרקעין ו/או רשם החברות ו/או לשם מתן להם תוקף, לרשום הע"א על גבי המקרקעין לטובת היזם ו/או לפקודתו, לרבות לטובת רוכשי דירות היזם ו/או לטובת כל תאגיד פיננסי ו/או גוף פיננסי שיעניק הלוואות לרוכשים אלה וכל פעולה אחרת במסגרת הפרויקט שבו תידרש חתימתו של הנתבעת, לרבות קבלת כתבי הסכמה לביצוע הפרויקט וכל הכרוך בו מתאגיד פיננסי שיעניק הלוואה לתובעים ו/או ליזם. ולחתום על כל מסמך אחר הנוגע לפרויקט כשם שחתמו עליו כל יתר בעלי הדירות.

67. בנסיבות העניין המיוחדות ולאור מצבה של הנתבעת והגם ששוכנעתי כי לתובעים נגרמו הוצאות רבות בשל ההליך לא מצאתי לעשות צו להוצאות ואני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, י"ב טבת תשפ"ה (12 ינואר 2025) בהיעדר הצדדים.


דגנית קציר - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו